

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๔๐ / 2554
เรื่อง การเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง และมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2554 เรื่อง การเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 2 ในคำสั่งนี้

“แบบชั่วระยะเวลา” หมายถึง แบบประกันชีวิต ที่คุ้มครองการเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

“แบบคุ้มครองสินเชื่อ” หมายถึง แบบประกันชีวิต ที่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายในระยะเวลาเอาประกันภัยด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นรายงวด ซึ่งอาจลดลงเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน หรือลดลงเป็นรายงวดด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ข้อ 3 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้บริษัทเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทที่ไม่มีเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตามการทรงชีพของผู้เอาประกันภัย และกำหนดโดยใช้ตารางมรณะไทย 2540 หรือตารางมรณะอื่น ที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ดังต่อไปนี้

(1) ให้ใช้อัตรามรณะไทย 2551 แยกเพศ ท้ายคำสั่งนี้

(2) ให้ใช้อัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดแบบชั่วระยะเวลาประเภทสามัญ

1) ระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกินสิบปี

ค่าใช้จ่ายปีแรก ไม่เกินร้อยละหกสิบของเบี้ยประกันภัยรายปี และไม่เกินสามบาทห้าสิบสตางค์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งพันบาท

ค่าใช้จ่ายปีต่อไป ไม่เกินร้อยละสามสิบของเบี้ยประกันภัยรายปีและ
ไม่เกินหนึ่งบาทของจำนวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งพันบาท

2) ระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่าสิบปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี

ค่าใช้จ่ายปีแรก ไม่เกินร้อยละแปดสิบของเบี้ยประกันภัยรายปีและ
ไม่เกินสามบาทห้าสิบสตางค์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งพันบาท

ค่าใช้จ่ายปีต่อไป ไม่เกินร้อยละสามสิบของเบี้ยประกันภัยรายปีและ
ไม่เกินหนึ่งบาทของจำนวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งพันบาท

3) ระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่าสิบห้าปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายปีแรก ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเบี้ยประกันภัยรายปีและ
ไม่เกินสามบาทห้าสิบสตางค์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งพันบาท

ค่าใช้จ่ายปีต่อไป ไม่เกินร้อยละสามสิบของเบี้ยประกันภัยรายปีและ
ไม่เกินหนึ่งบาทของจำนวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งพันบาท

(ข) กรมธรรม์ประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แบบชั่วระยะเวลา
ประเภทสามัญ

ค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเบี้ยประกันภัยรวมสำหรับเพศชายและ
ไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของเบี้ยประกันภัยรวมสำหรับเพศหญิง

(ค) กรมธรรม์ประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แบบคุ้มครอง
สินเชื่อ ประเภทกลุ่ม

1) ระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกินสามปี

ค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของเบี้ยประกันภัยรวมสำหรับเพศชาย
และไม่เกินร้อยละห้าสิบของเบี้ยประกันภัยรวมสำหรับเพศหญิง

2) ระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่าสามปีแต่ไม่เกินหกปี

ค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของเบี้ยประกันภัยรวม

3) ระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละสามสิบของเบี้ยประกันภัยรวม

(ง) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้
อัตราค่าใช้จ่ายเดียวกับที่นายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

(3) บริษัทจะไม่ใช้ค่าใช้จ่ายปีแรกและค่าใช้จ่ายปีต่อไปสำหรับกรมธรรม์
ประกันภัย ที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด แบบชั่วระยะเวลา ประเภทสามัญ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดใน (ก) ก็ได้ แต่ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่บริษัทกำหนดจะต้องไม่เกินกว่าอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ใน (ก)

(4) การเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย ที่ชำระเบี้ย
ประกันภัยรายงวด แบบชั่วระยะเวลา ประเภทสามัญ ให้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละห้าของอัตราเบี้ย
ประกันภัยรายปี

ข้อ 4 ให้บริษัทคงใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย หรือ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยของการประกันชีวิตประเภทที่ไม่มีเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตามการทรงชีพของผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ที่กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยตามข้อ 3

(2) เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

(3) เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยประเภทสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัย

ข้อ 5 กรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ให้บริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้เปลี่ยนกับกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทตกลงรับประกันภัย นับแต่วันที่บริษัทเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นต้นไป โดยให้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นอันถูกยกเลิกทันที

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทมิได้เปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ให้อัตราเบี้ยประกันภัย แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย แบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่ใช้กับอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2554 นั้น เป็นอันถูกยกเลิกทันที

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย แบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนถูกยกเลิกตามวรรคแรก ให้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย แบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยนั้น มีผลบังคับต่อไปจนถึงวันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นสิ้นสุดบังคับ

ข้อ 7 ให้บริษัทยื่นเอกสารสำหรับการเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยต่อนายทะเบียน ในวันที่บริษัทเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัย ตามรายการดังต่อไปนี้

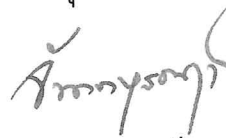
(1) เงื่อนไขการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

(2) สูตรการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

- (3) อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเปลี่ยนตามคำสั่งนี้
 - (4) สูตรการกำหนดอัตราเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
 - (5) อัตราเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี)
- เอกสารตาม (1) และ (5) ให้ลงนามรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554



(นางจันทรา บุรณกรณ์)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ต้องมีการออกคำสั่งนี้ เนื่องจากคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2554 เรื่อง การเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 กำหนดให้เปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยของการประกันโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่กำหนด ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาให้บริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการปรับปรุงแก้ไขอัตราเบี้ยประกันภัยรวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อกำหนดให้เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัย ไม่ต้องเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้